

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES,
DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION

CABINET DU MINISTRE D'ÉTAT *B*

N° 1028 /MEFBP/CABME/CS *JS*

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-PROGRES

Libreville, le 29 JUIL 2004

Le Ministre d'Etat,

A
Monsieur le Président de
L'UPEGA B.P. 1719
PORT-GENIL

Objet : Affaire Douanes contre UPEGA.

Régularisation de la situation douanière des matériels et
produits de recherche pétrolière utilisés pour l'exploitation.

REF : Votre lettre L. O. 0/03/2003/001 du 25 mars 2003.

REÇU LE

25 AOUT 2004

Monsieur le Président,

Comme suite à votre lettre citée en référence, par laquelle vous m'avez fait connaître la position de votre syndicat sur le contentieux qui oppose certaines sociétés pétrolières à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, à propos du fondement juridique qui sous-tend la régularisation de la situation douanière des matériels fixes, des produits à boue et des outils de forage destinés à la recherche pétrolière, utilisés ensuite pour l'exploitation,

J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir fait le constat et l'analyse des positions respectives de votre syndicat et de l'Administration des Douanes et Droits Indirects, il ressort que :

1. Sur le fondement juridique de la régularisation de la situation douanière des matériels fixes :

C'est à tort que votre syndicat estime que la régularisation de la situation douanière des matériels fixes n'a aucun fondement juridique.

Cette base juridique existe. Elle est constituée d'une part, par les articles 62 § 4, 67 et 79 de l'Acte 13/65 UDEAC-35 du 14 décembre 1965 et d'autre part, par la note n° 158/DD du 23 janvier 1958 du Gouverneur de la France d'Outre-Mer au Directeur de la société S.P.A.E.F. ci-jointe.

2. Sur la régularisation de la situation douanière des produits à boue et des outils de forage :

La franchise des droits et taxes de douane dont bénéficient les produits à boue et les outils de forage destinés à la recherche pétrolière, en vertu des dispositions de l'article 61 de l'Acte 13/65 UDEAC-35 du 14 décembre 1965, reste acquise à ces produits et outils même lorsqu'un puits a déjà produit 10 KT de pétrole brut.

Sont toutefois soumis au paiement des taux réduits dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, c'est à dire, selon le cas, les dispositions des Délibérations de l'U.D.E. n°s 88/55 (taux global réduit à 5%) et 39/57 (taux global réduit à 3%) transposées dans la législation douanière par l'Acte 18/65 UDEAC du 4 décembre 1965, certains autres matériels fixes, produits à boue et outils de forage repris sur une liste complémentaire arrêtée conjointement par l'Administration des douanes et droits indirects et l'UPEGA.

3. Sur le volet du contentieux douanier relatif aux infractions douanières commises par les sociétés TOTAL GABON, PERENCO et PANAFRICAN NZE INC. :

Les infractions relevées par l'Administration des Douanes à l'encontre des sociétés TOTAL GABON et PERENCO étant des infractions instantanées, c'est à dire qu'elles sont prescrites au bout de trois années d'une part, et le service des douanes ne rapportant aucune preuve des griefs reprochés aux dites sociétés d'autre part, aucun paiement de droits simples ni d'amendes ne peut être réclamé à ces deux sociétés sur la base des énonciations des procès-verbaux de constat des 7 et 30 janvier 2002.

En revanche, c'est à bon droit que le service des douanes réclame à la société PANAFRICAN NZE INC., le paiement des droits et/ou d'une amende selon le cas, sur ses trois puits litigieux, pour lesquels les infractions relevées par le service des douanes sont avérées et l'exception de prescription de l'action fiscale inopérante en l'espèce. Aussi, je charge le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects qui me lit en copie de régler ce litige par voie transactionnelle avec ladite société.

4. S'agissant des infractions douanières relevées à l'encontre de la société TOTAL GABON pour la non régularisation de la situation douanière des produits à boue et les outils de forage :

Sur ce plan, je vous informe que j'ai décidé qu'aucun paiement de droits simples ni d'amende ne peut être réclamé à cette société en ce que :

- C'est à bon droit que la société TOTAL GABON oppose au service des douanes l'exception de prescription de l'action fiscale dans le cas d'espèce ;
- Par ailleurs, le service des douanes avait exclu par lettre n°0001525/DGDDI du 16 septembre 2002 adressée à cette société, les produits à boue et les outils de forage de la prévention d'inexécution des engagements souscrits relevée contre elle. En outre, la transaction définitive intervenue le 14 novembre 1996 entre l'administration des douanes et l'ex-société ELF-GABON sur les mêmes importations des produits en cause a eu un effet extinctif sur l'action fiscale de l'Administration des Douanes dans cette espèce.

Au total, eu égard à ce qui précède et afin d'éviter d'autres différends entre les compagnies pétrolières et l'Administration des Douanes sur ce même sujet, je tiens à ce que vous fassiez connaître à l'ensemble des sociétés pétrolières opérant dans votre secteur d'activités, qu'à compter de la date de signature de la présente lettre, elles sont désormais tenues de procéder à la régularisation de la situation douanière des matériels fixes, des outils de forage et des produits destinés à la recherche pétrolière et utilisés ensuite pour la production de pétrole brut, aux conditions ci-après définies :

1°) A compter de la date de signature de la présente lettre et conformément aux dispositions de l'article 62 § 4 de l'Acte 13/65 UDEAC-35 du 14 décembre 1965, chaque société pétrolière doit signer avec l'administration des douanes et droits indirects, une convention (non cautionnée globale non cautionnée), par laquelle elle s'engage sous les peines de droit, à régulariser dans les délais impartis, la situation douanière des matériels fixes de recherche pétrolière et les produits à boue et les outils de forage admis en franchise de droits et taxes. Pour certains matériels, produits à boue et outils de forage, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et votre syndicat sont chargés d'arrêter d'accord parties une liste complémentaire de ces marchandises dont la régularisation devra être effectuée par les compagnies pétrolières aux conditions définies dans la présente correspondance.

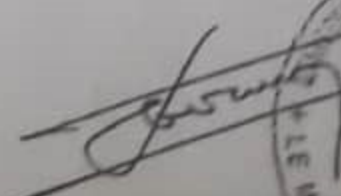
2°) Les sociétés pétrolières doivent obligatoirement tenir par puits, ce dès la phase d'exploration pétrolière, une comptabilité-matière de tous les matériels fixes et produits de recherche pétrolière admis en franchise des droits et taxes de douane ;

3°) Les formalités relatives à la régularisation de la situation douanière des matériels fixes de recherche, des produits à boue et des outils de forage de recherche admis en franchise et utilisés ensuite pour la production pétrolière concernés par cette procédure, doivent être accomplies par les sociétés pétrolières au plus tard, trente (30) jours ouvrables après la date de passage du puits de recherche pétrolière en puits producteur. Je précise que au sens douanier, constitue un puits producteur, tout puits qui aura fourni une production cumulée de 10 KT d'hydrocarbures marchands. S'agissant des puits forés par les sociétés pétrolières sous contrat d'exploration et de partage de production avec l'Etat, la régularisation de la situation douanière des matériels fixes, des produits à boue, des outils de forage et de tous autres matériels concernés par cette procédure administrative devra intervenir sans délai, c'est à dire, dès la production de la première goutte de pétrole brut marchand par un puits soumis à ce type de contrat.

La présente correspondance, qui a valeur d'instruction et d'agrément à la procédure de régularisation de la situation douanière des matériels fixes, des produits à boue et des outils de forage destinés à la recherche pétrolière utilisés pour l'exploitation pétrolière aux conditions ci-avant définies, annule toutes dispositions antérieures contraires, est communiquée à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects pour exécution immédiate.

Toute difficulté d'interprétation ou d'application des présentes mesures doit être immédiatement portée à ma connaissance.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération.


Paul TOUNGHE



pie :

1. Le DGDDI pour application.